

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

5353/25/פ

הצעת חוק-יסוד: משאל עם (תיקון – משאל עם בעניין פינוי התיישבות חוקית באזור יהודה ושומרון)

תיקון סעיף 1 1. בחוק-יסוד: משאל עם¹, בסעיף 1, בסופו יבוא:

"(ג) החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום על הסכם, שלפיו יועברו לגורם זר, מדיני או שלטוני, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, סמכויות שלטוניות בהתיישבות שמדינת ישראל החליטה על הקמתה באזור יהודה ושומרון, לרבות הסכם הכולל התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאים, יהא ההסכם, לאחר שאושר בכנסת ברוב חבריה, טעון אישור במשאל עם, אלא אם כן אושר ברוב של שמונים חברי הכנסת.

(ד) החליטה הממשלה, שלא בדרך של הסכם, על העברה לגורם זר, מדיני או שלטוני, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, סמכויות שלטוניות בהתיישבות שמדינת ישראל החליטה על הקמתה באזור יהודה ושומרון, תהא ההחלטה, לאחר שאושרה בכנסת ברוב חבריה, טעונה אישור במשאל עם, אלא אם כן אושרה ברוב של 80 חברי הכנסת."

דברי הסבר

מטרתו של חוק-יסוד: משאל עם (להלן – חוק היסוד) היא לעגן את החובה לערוך משאל עם או הצבעה ברוב של 80 חברי כנסת לצורך אישור הסכמים או החלטות ממשלה חד-צדדיות בדבר שטחים שחלה עליהם ריבונות ישראלית כיום. עם זאת, חוק היסוד הקיים לא חל על אזור יהודה ושומרון. מטרת הצעת חוק זו היא להחיל את חוק-יסוד: משאל עם, על התיישבויות שהקמתן אושרה על ידי המדינה, כדוגמת אריאל, מעלה אדומים וגוש עציון, אשר אין ספק שעל אף שהמשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא חלים בשטחיהן, הרי שהן בפועל חלק ממדינת ישראל לכל דבר ועניין. לכן נסיגה מהן, בדרך של הסכם או בהחלטה, צריכה להיות טעונה משאל עם או מאושרת על ידי 80 חברי הכנסת בדומה לנסיגה משטח משטחי ישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בטבת התשפ"ה (13.01.2025)

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 400.